

1500417-88.2022.8.26.0168

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... estava ocorrendo muita reclamação de tráfico na rodoviária, foi realizar o patrulhamento. Avistou um indivíduo entregando um objeto para o outro. O seu parceiro reconheceu Ezequiel que, inclusive, já tinha fugido da equipe. Determinou que o réu parasse e impediu o acesso. Em revista pessoal, encontrou uma nota de dez reais e um cigarro de maconha. O réu já era conhecido nos meios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Vargas, 274, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-88.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-88.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

EZEQUIEL APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de EZEQUIEL APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prescrita pelo artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 81, § 3º).

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 17/19), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação Thiago Henrique do Nascimento, policial militar, disse que iniciou o serviço às 10h45min e como estava ocorrendo muita reclamação de tráfico na rodoviária, foi realizar o patrulhamento. Avistou um indivíduo entregando um objeto para o outro. O seu parceiro reconheceu Ezequiel que, inclusive, já tinha fugido da equipe. Determinou que o réu parasse e impediu o acesso. Em revista pessoal, encontrou uma nota de dez reais e um cigarro de maconha. O réu já era conhecido nos meios policiais por tráfico. Não sabe se o réu recebeu ou entregou o objeto (cf. mídia).

A testemunha de acusação Alexandre Santos Finotti disse que estava na estação quando encontrou o réu que lhe disse que tinha um baseado e o convidou para fumar. Desceu para a faculdade Regis quando foram abordados pelos policiais. Eram usuários. O réu estava na posse da "maconha" (cf. mídia).

O réu EZEQUIEL APARECIDO DA SILVA, em seu interrogatório judicial, disse que o fato ocorreu. É usuário de "maconha". Nunca fez tratamento. Já passou pela Fundação Casa. Usa "maconha" desde 2015. Não está trabalhando e nem estudando. Estava preso pelo crime de tráfico de drogas. Cumpriu pena. É usuário de drogas mas não pretende fazer tratamento porque está normal. Pretende trabalhar no mercado, mas suas passagens não lhe permitem (cf. mídia).

Pois bem. O réu é confesso e sua confissão judicial está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sobretudo o laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 17/19) e os depoimentos dos agentes policiais. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que 'A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza', o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos servidores policiais em Juízo gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas. No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos Policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

Diante disso, considerando os harmônicos e firmes depoimentos colhidos em Juízo, não há como se negar guarida à pretensão punitiva estatal, reconhecendo-se a subsunção da conduta do acusado ao tipo do art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ficando afastada a pretensão de absolvição por fragilidade probatória.

Vale ressaltar que o crime de posse ilegal de substância entorpecente está previsto em lei (art. 28, da Lei nº 11.343/06) cujo tipo penal descreve a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito ou traz consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não explicitando a necessidade de o indivíduo colocar a saúde de terceiros em risco para a caracterização do delito. Ademais, também não se aplica ao caso em análise o princípio da insignificância. Isso porque o termo "para uso próprio" descrito no tipo penal sugere que a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ECA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. EXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos atos infracionais equiparados ao delito de uso de entorpecentes - art. 28 da Lei nº 11.343/06 - não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a pequena quantidade de droga apreendida é da própria natureza do crime. Precedentes. 2.

Inviável analisar, na via estreita do habeas corpus, a alegação de inadequação da medida socioeducativa aplicada, quando, tanto o Juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal a quo, motivaram-na à luz de dados concretos constante dos autos da ação originária. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 118900 RJ 2008/0232332-7, Relator:

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)"

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Passo a dosar a pena.

Verifico que o réu é egresso do sistema prisional, responde pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos nº 1500959-43.2021.8.26.0168 - fls. 77), inclusive com passagens pela Fundação Casa.

Portanto, em que pese a confissão e a menoridade do acusado (D.N.: 18/04/2003 - fls. 77), considerando a conduta social reprovável do réu (cf. certidão de fls. 77 e folha de antecedentes de fls. 65/66), deixo de atenuar a reprimenda.

Por conta disso e com base na Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23.8.2006), vislumbro que a medida de advertência não se mostra adequada para o caso em questão. Assim, com base no artigo 28, incisos II e III e § 4º, da Lei de Drogas, imponho ao réu as seguintes penas: II - prestação de serviços à comunidade e III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando que o réu apresenta conduta social reprovável, as penas deverão ser cumpridas pelo período de 03 (cinco) meses, tudo a ser estabelecido pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o acusado EZEQUIEL APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses, tudo a ser estabelecido pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista que o réu respondeu ao presente processo em liberdade, DEFIRO a ele o direito de, querendo, responder em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Transitada esta em julgado: (a) procedam-se às comunicações e anotações necessárias; (b) oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente; (c) Em se tratando de procurador dativo, oportunamente, expeça-se a necessária certidão de honorários.

No mais, destrua-se a droga por incineração (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Fixo os honorários dos advogados nomeados nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Expeça-se a respectiva certidão oportunamente.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados da presente sentença.

Dracena, 08 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA